

1500976-53.2020.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2040688/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6340815 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 312/20/429 - 04º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500976-53.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2040688/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6340815 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 312/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 306/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2040688 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 312/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 306/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2040688 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 312/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 306/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dayane Caroline Zaurisio Haura

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: AVENIDA MONTE APRAZÍVEL, 3630 - AUTO POSTO ITAMARATY

JARDIM RESIDENCIAL VETORASSO - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15043450Art. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Aos 16/03/2022, às 15:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo

Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente a ré Dayane Caroline Zaurisio Haura, acompanhada de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). SIDNEI FRANCISCO NEVE, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida uma testemunha, Marcus Vinicius R. De Avelar, bem como a ré foi interrogada, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas José Valcir Belardimucci Filho e Bruna G. do Couto, manifestada pelas partes. Pelas partes foi manifestada desistência da perícia no aparelho celular. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DAYANE CAROLINE ZAURISIO HAURA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 15h00min, no Auto Posto Itamaraty, sito à Avenida Monte Aprazível, nº 3630, Jardim Residencial Vetorasso, nesta Cidade e Comarca, a ré, após adquirir de terceiro não identificado, guardou, trouxe consigo e remeteu, para fins de tráfico, 73,18 gramas de Skank, substância entorpecente contendo Tetraidrocanabinol (THC), Cannabis sativa L, e 30 comprimidos de Pramyl, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica e estava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostados aos autos: imagens da droga e objetos apreendidos (fls. 08/22), exame químico-toxicológico (fls. 38/40) e auto de exibição e apreensão (fls. 91/92). A ré foi notificada (fls. 116) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/107). A denúncia foi recebida em 12 de outubro de 2021 (fls. 117/119) e a ré foi citada (fls. 144). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e a ré foi interrogada. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia e a d. Defesa pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo imagens da droga e objetos apreendidos (fls. 08/22), exame químico-toxicológico (fls. 38/40), auto de exibição e apreensão (fls. 91/92), bem como a prova oral colhida. A autoria também é certa. A ré, na fase policial (fls. 28/29) e em Juízo, confessou o delito. Disse que conheceu Tatiana através de uma amiga em comum, cerca de dois meses antes, e passaram a trocar conversas via WhatsApp; durante este período, Tatiana disse que iria enviar entorpecentes (maconha e comprimidos estimulantes) via correio e que ela deveria guardá-los e, posteriormente, despachar para outra pessoa, também via correios. Disse que no início do mês de dezembro de 2019, recebeu através do correio um envelope, contendo uma calcinha feminina, de cor pink e amarrada nas extremidades, dentro da qual havia "Skank" em forma "granulada" e dois invólucros de comprimidos estimulantes sexual, de nome "Pramyl", além de um pequeno invólucro de pó royal. Disse que recebeu o envelope no endereço da Rua São José do Rio Preto, nº 3413, Eldorado, no dia 20/12/19, quando ainda residia nesta rua, afirmando que no dia 31/12/19 mudou-se para a Rua Batalha de Guararapes, nº 60, casa 02, Solo Sagrado. Afirmou que no dia 07/01/20, recebeu uma mensagem via WhatsApp de Tatiana, que lhe pediu para que fosse aos correios enviar a calcinha (entorpecente e os comprimidos), para a pessoa de Maria, no endereço a Rua Belo Horizonte, nº 253, Poá/SP, acrescentando que acredita que Maria seja Tatiana. No dia 08/01/20, no período da manhã, foi até a agência do correio, localizado na Av. Monte Aprazível, em um posto de combustível, no bairro Eldorado onde enviou a encomenda. Disse que por volta das 15:30 horas foi surpreendida com a chegada de policiais militares em sua casa, dizendo que a "a casa caiu"; disse que o imóvel foi revistado e os policiais a questionaram onde teria comprado a droga,

quanto pagou, quem teria vendido e o endereço da “biqueira”. Disse que não comprou de ninguém, pois recebeu a droga e os comprimidos em casa por correio. Afirmou que não conhece Tatiana pessoalmente, somente teve contato via telefone, ligações ou mensagens de WhatsApp. Afirmou que seu ex-companheiro, Adriano, está preso em Lavínia II por tráfico, bem como que ela estava grávida de 6 meses no dia do depoimento. Alegou que Adriano não conhece Tatiana ou Maria, mas o marido de Tatiana está preso em Lavínia III; acredita que o entorpecente que recebeu via correio não tinha relação com Adriano. Afirmou que mesmo sabendo que se tratava de entorpecente, aceitou a proposta de Tatiana porque iria lhe pagar R\$ 200,00 e precisava de dinheiro porque estava grávida e ainda tem outros dois filhos. A confissão da ré vem corroborada pelas demais provas produzidas. A testemunha Bruna, na fase policial (fls. 32), narrou que exerce a função de atendente no Posto Itamaraty 10; dentro do posto há uma loja de correios e na data dos fatos, no período da manhã uma outra funcionária, de prenome Maria, recebeu um envelope que seria despachado. Relatou que ao chegar para trabalhar, no período da tarde, sentiu um forte odor; avistou alguns policiais e os chamou para averiguarem o envelope em questão. Disse que os policiais foram até o local e constataram que havia droga no interior do envelope. Relatou que os policiais não abriram o envelope e pediram informações quanto ao endereço constante no envelope. Os policiais militares Marcus Vinicius e José Valcir, na fase policial (fls. 30/31 e 02/04), bem como em juízo, narraram que realizavam patrulhamento pela Av. Monte Aprazível, mais precisamente pelo posto Itamaraty, quando uma funcionária do posto, identificada como Bruna, acenou com a mão e entregou à equipe policial um envelope Sedex, postado pela ré, apresentando forte odor de droga; o endereço remetente era Rua Batalha de Guararapes, 60, Solo Sagrado, casa 02, fundos, nesta cidade, e destinatário Rua Belo Horizonte, 253, Poá/SP, CEP 08563-410, em nome de Maria. Esclareceram que imediatamente foram até o endereço mencionado, onde foram recebidos pela ré, que imediatamente confirmou ter postado o envelope contendo entorpecente e 30 comprimidos de Pramyl, todos envoltos em uma calcinha cor rosa. Acrescentaram que durante buscas no interior da residência localizaram 24 cartas, aparentando se tratar de contabilidade de controle de tráfico de facções criminosas, oriundas do estabelecimento prisional de Lavínia I, II e III, cartas estas entregues por seu companheiro Adriano, o qual se encontra preso em Lavínia II. Informaram que a ré ainda disse que Adriano pertence ao PCC e é o responsável pelo controle da contabilidade, bem como que o entorpecente teria como destino final a penitenciária de Lavínia III. Conforme exposto, não há dúvida de que a ré praticou o delito de tráfico de drogas, uma vez que a ré, após receber substâncias entorpecentes, por meio não esclarecido, guardou-as em sua residência; posteriormente, a ré postou no correio um envelope para ser remetido por Sedex (fls. 10), contendo 73,18 gramas de maconha – shunk granulada, e 30 comprimidos de pramyl. Assim, a confissão da ré vem corroborada pelas demais provas, comprovando a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu. Passo a dosar a pena: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que a ré não possui antecedente criminal, bem como que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão prestada pela ré na fase administrativa; entretanto, a pena permanece tal como fixada por se encontrar no patamar mínimo legal. Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a ré é primária, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Apesar da gravidade do delito de tráfico e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime

fechado. Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré DAYANE CAROLINE ZAURISIO HAURA às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá a ré recorrer em liberdade. Determino a destruição das cartas apreendidas; quanto ao celular, defiro a restituição. Providencie-se o necessário. Condeno a ré nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe). Comunique-se a desistência da perícia". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, a acusada informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.